

<제09장 무효등 확인소송.제04절 무효등 확인소송의 종료>

[기출][2021-1-3]무효확인소송 기각판결 확정 후 후속 국가배상청구소송에서 수소법원의 법령 위반 인정 여부

《【문제1】 증기계를 생산하는 제조회사에 근무하는 甲은 골절 등의 업무상 사고로 인하여 상해를 입었음을 이유로 근로복지공단으로부터 휴업급여와 장해급여 등의 지급결정을 받았다. 그 후 근로복지공단은 甲이 실제 상해를 입지 않았음에도 허위로 지급신청서를 작성하여 급여지급결정을 받은 사실을 들어 甲에 대한 급여지급결정을 취소하였고, 甲은 급여지급결정의 취소처분을 2021. 1. 7. 직접 수령하였다. 이와 함께 근로복지공단은 이미 甲에게 지급된 급여액에 해당하는 금액을 부당이득으로 징수하였다. 한편, 甲은 위 급여지급결정 취소처분이 위법함을 이유로 2021. 5. 7. 급여지급결정 취소처분에 대한 무효확인소송을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 상호 관련성이 없는 별개의 문항임) (50점)

(물음3) 위 무효확인소송에서 기각판결이 확정된 후 甲이 급여지급결정 취소처분의 '법령 위반'을 이유로 국가배상청구소송을 제기한 경우, 무효확인소송의 기각판결의 효력과 관련하여 국가배상청구소송의 수소법원은 급여지급결정 취소처분의 '법령 위반'을 인정할 수 있는가? (20점)

「국가배상법 제2조(배상책임)」

① 국가나 지방자치단체는 공무원 또는 공무를 위탁받은 사인(이하 '공무원'이라 한다)이 직무를 집행하면서 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인에게 손해를 입히거나, 「자동차손해배상 보장법」에 따라 손해배상의 책임이 있을 때에는 이 법에 따라 그 손해를 배상하여야 한다. 다만, 군인·군무원·경찰공무원 또는 예비군대원이 전투·훈련 등 직무 집행과 관련하여 전사(戰死)·순직(殉職)하거나 공상(公傷)을 입은 경우에 본인이나 그 유족이 다른 법령에 따라 재해보상금·유족연금·상이연금 등의 보상을 지급받을 수 있을 때에는 이 법 및 「민법」에 따른 손해배상을 청구할 수 없다.》

<문제1의 물음3> 무효확인소송 기각판결 확정 후 후속 국가배상청구소송에서 수소법원의 법령 위반 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 급여지급결정 취소처분에 대한 무효확인소송에서 기각판결이 확정된 후, 동일 처분의 법령 위반을 이유로 국가배상청구소송을 제기하려는 상황이다. 쟁점으로 <선행 무효확인소송의 기각판결이 후행 국가배상청구소송에서 처분의 법령 위반 여부에 관하여 기판력을 미치는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인소송의 기판력과 국가배상청구소송에서 위법성 판단의 가능 여부에 대해 답한다.

II. 무효확인소송 기각판결의 기판력과 국가배상의 범위

1. 기판력의 의의 및 작용 요건

(1) 기판력의 개념

- 기판력이란 확정판결을 내린 법원 및 당사자가 후행 소송에서 선행 판결의 판단 내용과 모순·저촉되는 주장이나 판단을 할 수 없도록 구속하는 효력을 의미한다.

(2) 기판력의 작용 범위

- 선행 판결의 기판력이 후행 소송에 미치기 위해서는 선행 소송의 소송물과 후행 소송의 소송물이 동일하거나, 후행 소송의 소송물이 선행 소송의 소송물과 모순·저촉되는 관계 또는 선결문제 관계에 있어야 한다.

2. 무효확인소송 기각판결의 소송물적 범위

(1) 무효확인소송의 소송물

- 무효확인소송의 소송물은 당해 행정처분의 무효(효력 부존재) 여부이다. 따라서 무효확인소송에서 기각판결이 확정되었다는 것은 처분에 '무효사유에 해당하는 하자가 존재하지 않는다'는 점에 대해서만 기판력이 발생하는 것을 의미한다.

(2) 취소소송 기각판결과의 구별

- 취소소송의 기각판결은 처분이 '적법하다'는 점을 확정하므로 후행 국가배상청구소송에 기판력이 미쳐 위법을 주장할 수 없다는 것이 "판례"의 태도이다. 그러나 무효확인소송 기각판결은 처분이 '적법하다(단순취소 하자도 없다)'는 점까지 확정하는 것이 아니므로 기판력의 범위가 무효 여부에 한정된다.

3. 국가배상법상 법령 위반의 의미

(1) 법령 위반의 개념

- "국가배상법 제2조 제1항"의 법령 위반이란 엄격한 의미의 법률 위반뿐만 아니라 공무원의 직무 수행이 객관적 정당성을 결여한 경우까지 포함하는 광의의 개념이다.

(2) 행정소송법상 위법과의 관계

- 행정소송법상 취소사유에 해당하는 단순한 위법 역시 국가배상법상 법령 위반에 포섭된다. 따라서 무효확인소송 기각판결을 통해 처분이 무효가 아님이 확정되었다 하더라도, 당해 처분에 취소사유 수준의 하자가 존재한다면 이는 국가배상법상 법령 위반으로 인정될 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 선행 판결 기판력의 한계

- 사안에서 甲이 제기한 선행 급여지급결정 취소처분 무효확인소송의 기각판결이 확정됨으로써 발생한 기판력은 '해당 취소처분에 무효사유의 하자가 존재하지 않는다(유효하다)'는 사실에 국한된다. 이 기판력은 당해 취소처분에 '단순취소사유의 하자가 존재하는지 여부'나 국가배상법상 법령 위반이 존재하는지 여부에는 미치지 않는다.

2. 수소법원의 독자적 위법성 판단 가능성

- 후행 국가배상청구소송의 수소법원은 선행 무효확인소송 기각판결의 기판력에 구속되지 않는다. 따라서 수소법원은 독자적인 심리를 거쳐 근로복지공단의 급여지급결정 취소처분에 단순취소 수준의 하자(예 : 비례원칙 위반, 절차적 하자 등)가 존재함을 이유로 국가배상법상 법령 위반을 충분히 인정할 수 있다.

IV. 결론

- 선행 무효확인소송 기각판결의 기판력은 처분의 무효 여부에만 미칠 뿐 단순취소사유의 존재 여부까지 차단하는 것은 아니다. 따라서 후행 국가배상청구소송의 수소법원은 선행 판결의 기판력에 저촉됨이 없이, 독자적으로 급여지급결정 취소처분에 취소사유의 하자가 있음을 밝혀 "국가배상법 제2조 제1항"의 법령 위반을 유효하게 인정할 수 있다.